

0000225-31.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/03/2022
... (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da m 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: EDUARDO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000225-31.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0000225-31.2021.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2232400/2020 - 04º D.P. AMERICANA, 13678189 - 04º D.P. AMERICANA, 382/20/350 - 04º D.P. AMERICANA, 2232400 - 04º D.P. AMERICANA, 2232400/2020 - 04º D.P. AMERICANA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO HENRIQUE FRANCHI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.
BRUNO HENRIQUE FRANCHI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, no período noturno, previamente ajustado e com unidade de designio com ALEX SANDRO AGOSTINHO DA SILVA, CESAR THAFAREL BARBOSA CARVALHO e CEZAR HENRIQUE CARVALHO MARTINS, e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, coisa alheia móvel (88 hambúrgueres; 35 bombons "Sonho de Valsa", 10 garrafas de água e 03 refrigerantes), pertencente à vítima.

O presente foi desmembrado dos autos do Proc. 1500588-85.2020.8.26.0630, o qual

prosseguiu em relação aos demais acusados (fls. 349/350).

A denúncia de fls. 202/203, foi recebida em 28 de setembro de 2020 (fls. 205/206).

O réu foi citado (fls. 274), apresentando defesa (fls. 251/260).

Foi determinada a instauração de incidente de insanidade mental em relação ao réu Bruno (fls. 333/334).

Foi realizada perícia médica, nos autos em apenso (Proc. 0007638-32.2020.8.26.0019 - fls. 45/49), que concluiu pela semi-imputabilidade do réu.

Na audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima e as testemunhas arroladas, bem como o réu foi interrogado (fls. 388/389).

Em seus memoriais, o Doutor Promotor de Justiça (fls. 400/401), entendeu estarem suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, no entanto, requereu a absolvição imprópria do réu, tendo em vista sua semi-imputabilidade, com a aplicação de medida de tratamento ambulatorial.

Ao manifestar-se (fls. 404), o Doutor Defensor do réu requereu a absolvição.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A materialidade do delito de furto qualificado encontra-se demonstrada pelos autos de fls. 14/19 e fls. 20/30, e laudos de fls. 234/240 e fls. 336/341.

A autoria é indubitosa.

Os réus foram presos em flagrante, que segundo Rafael Magalhães, apud Tourinho Filho "é a certeza visual do crime". A expressão também é usada na doutrina clássica por Tostes Malta, na obra Do Flagrante Delito, 1933, p. 25. De acordo com Hélio Tornaghi, prender em flagrante é capturar alguém no momento em que comete um crime. Ainda segundo o ilustre autor:

"Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (Curso de Processo Penal, 5ª ed., II/49).

De acordo com a jurisprudência, a prisão em flagrante implica indícios de autoria em desfavor do agente. Nesse sentido:

Furto - Tentativa - Suficiência probatória. Os elementos probantes amealhados nestes autos foram concludentes quanto à efetiva participação do recorrente na tentativa de furto, principalmente se levado em consideração o fato de sua prisão em flagrante delito, transmutada na certeza visual do crime, sem esquecer-se, da robusta prova oral colhida, durante a instrução criminal. (Apelação nº 990.10.149887-1, Voto 20.894, da 14ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: WILSON BARREIRA, Data 02/09/2010)

PRISÃO EM FLAGRANTE - Prova - Certeza visual do delito que gera indícios de autoria em desfavor do agente - Entendimento:59(b) - A prisão em flagrante, por ser a certeza visual do delito, gera indícios de autoria em desfavor do agente. (Habeas Corpus nº 374.018/3, Julgado em 29/01/2001, 12ª Câmara, Relator: Amador Pedrosa (Presidente), RJTACRIM 52/205)

ROUBO MAJORADO. Apelação Criminal Ministerial. Condenação. Possibilidade. Vítima ouvida somente na fase extrajudicial. Irrelevância. Certeza visual do crime. Autoria comprovada pela prova oral. Recurso provido. (Apelação nº 0090593-47.2008.8.26.0050, da 2ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de

São Paulo, Relator: EDUARDO ABDALLA, Data: 09/08/2013)

Na ocasião, os réus estavam na posse dos bens subtraídos. A apreensão do bem subtraído em poder do acusado implica em forte prova indiciária, nos termos da melhor doutrina (cf. FRANÇOIS GORPHE, "De la Apreciación de las Pruebas", tradução de Alcalá Zamora y Castillo, 1ª Ed., EJE, Buenos Aires, 1950, pág. 316; ERICH DÖRING, "La Prueba, su Practica y Apreciación", tradução de Tomás Banzhaf, 1ª ed., EJE, Buenos Aires, 1986, pp. 367-8; CAMARGO ARANHA, "Da Prova no Processo Penal", 3ª Ed., Saraiva, 1994, cap. XVI, ns. 2 e 8, págs. 166 e 175).

Nesse caso, cabe à Defesa o ônus de provar a origem lícita do bem. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

"APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. (...) 2. Ademais, 'em tema de delito patrimonial, a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca', o que não ocorreu na espécie, pois o apelante não trouxe aos autos qualquer prova que demonstrasse a veracidade de sua versão. 3. (...)." (STJ - ARE 329.535/PI Rel. Min. Marilza Maynard - Desembargadora convocada do TJ/SE - 6ªT. DJE 25.08.2014)

ROUBO - materialidade - auto de apreensão e prova oral que indica a subtração mediante grave ameaça. ROUBO - autoria - depoimento de vítima indicando como autor - validade - depoimento policial que indica a apreensão da res furtiva em seu poder validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria inteligência do art. 156 do CPP. (...) (TJSP - APL: 00087038720118260533 SP 0008703-87.2011.8.26.0533, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 04/12/2014, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/12/2014)

"(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmutar em certeza apta a ensejar o decreto condenatório (...)" (TJSP, 15ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal nº. 0078089-91.2010.8.26.0000, Rel. Des. Amado de Faria, j. 26.05.11);

PROVA - Furto - Apreensão da "res" em poder do agente - Presunção de responsabilidade - Entendimento: 31 (b) - Em sede de roubo, a apreensão da "res furtiva" em poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca, sendo certo que, se esta for inverossímil a presunção se transmutara em certeza autorizando o desate condenatório. RJDTACRIM VOLUME 18 ABRIL/JUNHO 1993 PÁGINA: 66 RELATOR:- PASSOS DE FREITAS

A vítima Maria, ouvida em Juízo, disse que foi acordada e informada acerca do arrombamento e furto. Disse, ainda, que se dirigiu ao local e verificou a subtração da mercadoria. Por fim, os produtos foram recuperados, e teve despesas para o conserto da porta.

E a testemunha Eder declarou que era de madrugada, e estava passando pelo local quando viu três indivíduos arrombando o trailer, dobrando a porta, e uma pessoa no interior do veículo, sendo que acionou a polícia, informando as características do veículo. Disse, ainda, que na Delegacia, reconheceu o veículo.

Não há nos autos prova de que a vítima/testemunha conheciam o réu, ou os comparsas, anteriormente ou que tivessem intenção de prejudicá-lo, atribuindo-lhe falsamente a prática de crime.

No mesmo sentido foi o depoimento dos policiais que atenderam a ocorrência e terminaram por deter os réus.

Os policiais militares esclareceram que foram informados de um possível furto em andamento, durante a madrugada, em estabelecimento comercial. Disseram, ainda, que através de uma testemunha, obtiveram informação do veículo e dos indivíduos, inclusive com as características do automóvel, e em patrulhamento avistaram o carro, com quatro ocupantes. Em abordagem, com os réus nada de ilícito foi localizado, e em vistoria encontraram, no interior do veículo, os objetos subtraídos, além de facas e tesouras. Declararam, também, que os réus negaram a prática do delito, sendo que Bruno estava conduzindo o veículo. Informaram, ainda, que a vítima reconheceu os objetos, e a testemunha o veículo. Por fim, outra viatura dirigiu-se ao estabelecimento comercial, aguardando a realização da perícia.

O réu Bruno, ouvido em Juízo, negou a prática do furto, declarando que estava com Alex, e apenas foram buscar Cesar Thafarel e Cesar Henrique, quando encontraram um usuário de drogas oferecendo os produtos, mas não sabiam que eram roubados. Por fim, confirmou que estava dirigindo o veículo.

Os argumentos trazidos pela defesa não foram suficientes para ilidir os fortes indícios e provas diretas contra o acusado e comparsas, inclusive acerca das qualificadoras, tendo em vista a comprovação do concurso pelas declarações iniciais, reforçada pelas testemunhas.

Ainda, a qualificadora de rompimento de obstáculo encontra-se demonstrada pela prova testemunhal, de acordo com o artigo 167 do Código de Processo Penal, bem como pelo laudo de fls. 336/341, não havendo falar-se em qualquer afastamento de qualificadora.

Restou comprovado, portanto, que o réu 3os comparsas, durante o repouso noturno, deslocaram-se até o local com o intuito de praticar delito contra o patrimônio.

Por fim, a consumação ocorreu em razão do bem ter saído da esfera de disponibilidade da vítima, pouco importando a recuperação posterior.

Diante da robustez do conjunto probatório, a condenação do acusado seria medida de rigor.

Resta analisar a questão da semi-imputabilidade do réu.

O laudo constante dos autos (fls. 45/49, do Proc. 0007638-32.2020.8.26.0019, em anexo) atesta a situação de semi-imputabilidade do réu e recomenda a aplicação da medida de segurança.

A inimputabilidade compreende a ausência da imputabilidade, sendo que a semi-imputabilidade é a perda parcial da compreensão da conduta ilícita e da capacidade de auto-determinação ou discernimento sobre os atos ilícitos praticados, com a atenuação da pena de um a dois terços, conforme elenca o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.

No entanto, ocorrendo necessidade, a pena privativa pode ser substituída para tratamento curativo, internação ou tratamento ambulatorial, conforme dispõe o artigo 98 do Código Penal.

Com relação à medida de segurança a ser aplicada, observo que, em que pese o delito ser apenado com reclusão, o perito recomendou o tratamento ambulatorial (fls. 48), não prescrevendo necessariamente a internação.

VIII-Conclusão:

Segundo as prerrogativas da responsabilidade penal, o periciando está classificado entre os semi-imputáveis e necessita realizar tratamento psiquiátrico ambulatorial a nível de CAPS no prazo mínimo de dois anos.

No mais, não há prova nos autos de que o réu seja pessoa perigosa.

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO TENTADO. INIMPUTABILIDADE DO RÉU. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO EM MANICÔMIO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO POR TRATAMENTO AMBULATORIAL. CRIME PUNIDO COM PENA DE RECLUSÃO. ART. 97 DO CP. POSSIBILIDADE. PERICULOSIDADE DO AGENTE NÃO DEMONSTRADA. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A medida de segurança é utilizada pelo Estado na resposta ao comportamento humano voluntário violador da norma penal, pressupondo agente inimputável ou semi-imputável. 3. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência 998.128/MG, firmou o entendimento de que, à luz dos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, em se tratando de delito punível com reclusão, é facultado ao magistrado a escolha do tratamento mais adequado ao inimputável, nos termos do art. 97 do Código Penal, não devendo ser considerada a natureza da pena privativa de liberdade aplicável, mas sim a periculosidade do agente. 4. Considerando que a medida de internação foi aplicada ao paciente em razão da gravidade do delito praticado e do fato de a pena corporal a ele imposta ser de reclusão, sem que nada de concreto tenha sido explicitado acerca de sua eventual periculosidade social, sendo certo que se trata de agente primário, sem qualquer envolvimento anterior com a prática delitativa, ou notícia de que tenha reiterado no crime, é cabível o abrandamento da medida de segurança, sendo suficiente e adequado o tratamento ambulatorial. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para aplicar ao paciente a medida de segurança de tratamento ambulatorial, a ser implementada pelo Juízo da Execução. (HC 617.639/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021)

Passo a dosar a pena.

O acusado era tecnicamente primário na época dos fatos (certidões de fls. 114/117). No entanto, em se tratando de furto duplamente qualificado (concurso e rompimento de obstáculo), há maior reprovabilidade da conduta do acusado, justificando a fixação da pena base acima do mínimo legal. Assim, exaspero a pena base em 1/5 (um quinto), delimitando-a em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

No mais, por força do que dispõe o § 1º, do artigo 155, do Código Penal, reconhecida a causa de aumento do repouso noturno, ao furto qualificado acresço a pena em 1/3 (um terço), perfazendo em 03 (três) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DELITO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 155, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A causa de aumento prevista no § 1º do artigo 155 do Código Penal, que se refere à prática do crime durante o repouso noturno - em que há maior possibilidade de êxito na empreitada criminoso em razão da menor vigilância do bem, mais vulnerável à subtração -, é aplicável tanto na forma simples como na qualificada do delito de furto. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no RESp 1721890/MS, Rel. Ministra

MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 04/06/2018)

Ainda, na terceira fase de aplicação da pena, ante a causa obrigatória de diminuição de pena, tipificado no parágrafo único, do art. 26, do Código Penal, diminuo a pena em 1/3 - um terço (visto que o laudo não indicou expressamente o grau de comprometimento mental), resultando em 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O dia-multa é fixado no piso.

O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para condenar o réu BRUNO HENRIQUE FRANCHI, à pena de 02 (dois) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no piso, como incurso no artigo 155, § 1º e § 4º, incisos I e IV, do Código Penal. No entanto, ante a comprovada SEMI-IMPUGNABILIDADE do acusado, SUBSTITUO a pena por MEDIDA DE SEGURANÇA consistente na medida de segurança de tratamento ambulatorial, por tempo indeterminado, perdurando enquanto não for averiguada, mediante perícia médica, a cessação de periculosidade, sendo o prazo mínimo de 01 (um) ano (art. 97, § 1º, do CP).

Com o trânsito em julgado, façam-se as comunicações de praxe e expeça-se o necessário.

Isento o réu das custas processuais, por inexistir prova de sua capacidade financeira para suportar tal encargo.
P.I.C.

Americana, 14 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA